

1501405-14.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011). "APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501405-14.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501405-14.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246036/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA, 20151369 - 02º D.P. PIRACICABA, 3490/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2246036 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO RODRIGUES PINTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Processo nº 1501405-14

VISTOS.

BRUNO RODRIGUES PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de setembro de 2021, por volta de 02h00, na Avenida Miguel Caparroz, n.º 510, Bairro Água Branca, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, trazia consigo e guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 40 (quarenta) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 9,5g (nove gramas e cinco decigramas), e 43 (quarenta e três) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., maconha, com peso líquido de 84,6g (oitenta e quatro gramas e seis decigramas), sem autorização

e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o réu - que de longa data se envolve com o narcotráfico - estava comercializando drogas no endereço acima descrito, local que registra reiteradas ações policiais de combate ao tráfico de entorpecentes. Estratégia comum da prática delitiva trazia poucas porções consigo e escondia maiores quantidades em local próximo a seu "ponto de venda".

Por volta de 02h00, Bruno foi surpreendido por policiais militares quando, juntamente com um suposto comparsa, entregava objetos para um motorista de veículo parado na via pública. Com a aproximação policial, todos se evadiram, mas o réu foi alcançado e detido.

Na diligência, os agentes encontraram os 04 (quatro) eppendorfs que Bruno dispensou durante a tentativa de fuga, bem como R\$30,00 (trinta reais) que ele trazia no bolso da calça. Em seguida, por indicação do réu, localizaram outros 36 (trinta e seis) eppendorfs de cocaína e 43 (quarenta e três) invólucros de maconha escondidos nas proximidades.

Informalmente, o réu confessou que vendia as drogas para terceiras pessoas, sendo que a cada R\$200,00 (duzentos reais) vendidos auferia uma comissão de R\$40,00 (quarenta reais) (fls. 02 e 03).

Na delegacia, o réu ficou silente (fls. 04).

Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína e Tetrahydrocannabinol nas substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 09/10, laudo pericial de constatação fls. 11/16 e foto fls. 17).

Diante das circunstâncias, em especial o horário (duas horas da madrugada), local com alta incidência de registros policiais relacionados ao tráfico, a visualização de movimentação típica de comercialização, a quantidade e diversidade de substâncias apreendidas (foto fls. 17), as condições pessoais (o réu foi preso em flagrante por tráfico no mesmo local há dois meses), e a apreensão de dinheiro em espécie, é certo que o réu trazia consigo e guardava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida sem oferecimento de acordo de não persecução penal (fls. 84), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 89/90).

O réu foi notificado (fls. 99) e apresentou defesa prévia, na qual requereu a revogação da prisão preventiva e o envio dos autos ao Procurador Geral de Justiça para que se manifeste quanto ao cabimento do acordo de não persecução penal. No mérito, alegou inocência (fls. 103/108).

A denúncia foi recebida, sendo designada audiência virtual (fls. 122/125). O réu foi citado (fls. 164).

O Procurador-Geral de Justiça insistiu no não oferecimento do acordo de não persecução penal (fls. 150/162).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado (fls. 194/195).

Foi deferida a realização do exame de dependência toxicológica (fls. 239).

Encerrada a instrução, em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação. Na dosimetria da pena pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, sendo possível a diminuição da pena, com base no artigo 46 da Lei 11.343/06 e no exame pericial constante dos autos em apenso. Não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Regime de cumprimento da pena deve ser o fechado (fls. 257/268).

A Defesa alegou que diante da constatada semi-imputabilidade do réu e de sua necessidade de tratamento médico, ele não pode ser mantido no cárcere, requerendo sua liberação com imposição das medidas necessárias (fls. 275/276).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, na fotografia de fls. 17, no laudo de constatação de fls. 12/16, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 118/120, segundo o qual foram detectadas

a presença de cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC), nos materiais apreendidos.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 04).

Em Juízo, o réu afirmou que tinha acabado de pegar com o menino que correu 04 alumínio de cocaína. Assim que recebeu a droga e entregou o dinheiro, os policiais apareceram. Não chegou sequer a correr, ficou parado, porque não estava fazendo o movimento. Foi abordado e os policiais encontraram os 04 aluminios com a cocaína no chão, perto dele mesmo. Não fugiu na direção da praça. O menino que lhe vendeu a droga correu. Pagou R\$ 20,00 cada alumínio de cocaína. Tinha R\$ 50,00 em seu poder. Indicou aos policiais onde estava o restante da droga, porque tinha visto o menino pegar a droga ali. Sempre comprava a droga nesse local. O menino era conhecido como "Dadinho". O menino estava perto do carro e não ele. O menino atendia o veículo, quando se aproximou e pediu a droga. Ficou perto do veículo, aguardando o troco, quando a viatura apareceu. No que a viatura apareceu, o veículo deixou o local rapidamente. Entregou uma nota de R\$ 100,00 e o menino foi buscar o troco, quando a viatura apareceu e ele correu. Tinha acabado de brigar com a mulher e tinha ido conversar com a mãe dela, nas proximidades do local da abordagem. O menino soltou na rua a nota de R\$ 20,00 que era seu troco. Faz uso de cocaína e pinga e consegue ficar sem consumi-la. Não confessou aos policiais que estava vendendo drogas (fls. 194/195).

A autoria restou comprovada nos autos, conforme se verifica das provas. Vejamos.

A policial militar Mayara de Souza Silva esclareceu que o local é conhecido por ter tráfico de drogas. Quando ingressaram na avenida, avistaram um Civic branco e dois indivíduos próximos do veículo. Quando eles avistaram a viatura, o veículo conseguiu fugir e os dois elementos tentaram fugir, cada um para um lado. Só conseguiram abordar o réu. Antes da abordagem, o réu dispensou a droga que estava em seu poder. Em revista pessoal, encontraram com o réu R\$ 30,00. O réu confessou que estava na venda da droga, porque estava desempregado. O réu também disse que era usuário de drogas e a cada R\$ 200,00 vendido, R\$ 40,00 ficava para ele. O réu tinha dispensado 04 microtubos de cocaína. Próximo de uma árvore, no canteiro central da avenida, havia o resto da droga apreendida, cocaína e maconha. O próprio réu indicou aos policiais o local onde estava escondido o restante da droga. Não conhecia o réu, mas já tinha feito uma abordagem nele, mas nenhuma droga foi encontrada com ele. O outro indivíduo a pé conseguiu fugir sem ser identificado (fls. 194/195).

O também policial militar Maycon Morato de Lima relatou que estavam fazendo patrulhamento, quando avistaram um veículo e, próximo a ele, duas pessoas paradas, entregando alguma coisa ao motorista. Quando avistaram a viatura, o veículo deixou o local e os dois indivíduos fugiram, cada um para um lugar. Conseguiram abordar apenas o réu, que disse que tinha dispensado 04 porções de cocaína, que foram encontradas no meio da mata, na praça. Puderam ver o réu jogando algo no chão, no entanto, de longe, não conseguiram ver o que era. Em revista pessoal, encontraram R\$ 30,00 com o réu. O réu confessou que estava traficando no local e que a cada R\$ 200,00 vendido, ganhava R\$ 40,00 de lucro. O próprio réu indicou que havia mais droga escondida, perto de um caminhão, debaixo de uma árvore. Nesse local, encontraram uma sacola, com o restante da droga, ou seja, cocaína e maconha. Acredita que a cocaína estava embalada da mesma forma que aquela dispensada pelo réu. Já tinha visto o réu algumas vezes na mesma avenida. O local onde o réu foi avistado inicialmente é conhecido como ponto de venda de drogas. O réu não disse ser usuário de drogas, apenas falou que estava vendendo, para levantar dinheiro (fls. 194/195).

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

O réu, que só se manifestou em Juízo, alegou que as 04 porções de cocaína que dispensou no solo eram sua, que havia acabado de adquiri-las, para seu próprio uso. Negou qualquer responsabilidade pelo restante da droga.

Por sua vez, os policiais militares narraram que visualizaram o réu e mais um homem entregando aparentemente drogas ao condutor de um veículo. Ao notarem a presença da

viatura, o veículo deixou o local sem que sua placa fosse identificada e o réu e o outro indivíduo tentaram se evadir, cada um tomando uma direção. Os policiais só conseguiram abordar o réu, depois que ele dispensou ao solo 04 microtubos de cocaína. Em revista pessoal, os policiais encontraram com o réu R\$ 30,00 em dinheiro. Indagado, o réu confessou que estava no local na prática de tráfico de drogas e indicou o local onde havia mais drogas. Nesse local, os policiais encontraram, escondidos na via pública, 36 microtubos de cocaína e 43 porções de maconha. O réu lhes contou que a cada R\$ 200,00 de drogas que vendia, recebia R\$ 40,00.

Assim, existem duas versões sobre os mesmos fatos: a do réu, que nega a guarda da maior parte da droga, e a dos policiais, segundo os quais o réu estava na posse de 04 porções de cocaína e indicou-lhes o local onde escondia o restante do entorpecente.

Resta saber qual versão merece credibilidade.

Considerando que os policiais militares visualizaram o réu fazendo contato com o motorista de um veículo, bem como que encontraram a droga em local apontado por ele, entendo que a palavra dos militares deve prevalecer sobre a versão do réu. De outro lado, a palavra dos policiais militares, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, em especial como no caso concreto, quando embasados pelo restante da prova, já que a droga foi apreendida. Ressalto que o depoimento dos policiais foi firme, unânime e inquestionável.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adinículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (STF - HC: 215166 SC 0119154-54.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Ressalto que os policiais não conheciam o réu e se quisessem prejudicá-lo poderiam ter feito com menor quantidade de drogas.

Assim, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José

Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu alegou que as 04 porções de cocaína encontradas em sua posse eram para seu próprio consumo. A prova confirma, contudo, a destinação de consumo de terceiras pessoas.

Inicialmente, o réu foi avistado em local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas.

Os policiais avistaram o réu e um assecla entregando alguma coisa ao motorista de um veículo, o qual deixou o local rapidamente, sem ser identificado. Essa conduta é característica dos vendedores de drogas, que ficam no ponto de venda e atendem os usuários, que logo deixam o local.

Antes da abordagem, o réu dispensou 04 porções de cocaína, mas indicou aos policiais onde guardava o restante da droga (36 microtubos de cocaína e 43 porções de maconha), fato comum de ocorrer entre os traficantes, que seguram poucas quantidades de entorpecentes e escondem o restante nas proximidades, visando despistar a atividade ilícita.

Por fim, a quantidade e diversidade de drogas (40 microtubos de cocaína e 43 porções de maconha) não são encontradas com usuários, ainda mais na rua.

Além da droga, com o réu, havia R\$ 30,00, cuja origem lícita não foi comprovada.

Por fim, aos policiais militares, o réu confessou que estava praticando o tráfico de drogas.

Assim, o local da abordagem, a situação flagrante pelos policiais, a quantidade e diversidade da droga apreendida, a existência de dinheiro, a confissão informal; tudo revela que a droga tinha como destino o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que mesmo que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzí - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câ. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

A condenação, assim, é de rigor.

3) Da imputabilidade

O laudo pericial de fls. 80/88 do apenso nº 0000207-38.2022.8.26.0451 atentou que o réu é portador de transtorno mental devido ao uso de substâncias múltiplas psicoativas, síndrome de dependência - F19.2 da CID 10, de forma que, ao tempo da ação, não era totalmente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Assim, o réu deve ser responsabilizado como semi-imputável.

4) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu não possui antecedentes criminais, de forma que sua pena-base deve ser calculada no mínimo legal: reclusão de 05 anos e 500 dias-multa.

A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 não pode ser aplicada ao caso concreto. É que, embora tecnicamente primário, o réu ostenta outras passagens pela prática da mesma infração: ele foi preso em flagrante em 08/07/21 (pouco mais de dois meses antes da prisão nestes autos), na mesma avenida, e está sendo processado (1501063-03.2021.8.26.0599, em trâmite por este mesmo Juízo) e também registra envolvimento com ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, onde confessou a autoria e lhe foi concedida a remissão com aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida (0000438-75.2016.8.26.0451). Esses dados revelam que o réu se dedica a atividades criminosas e, portanto, não tem direito à concessão da causa de diminuição da pena.

O artigo 26, parágrafo único, do Código Penal prevê que em casos de perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a pena pode ser reduzida de um a dois terços.

O patamar da redução deve ser apreciado de acordo com o grau da perturbação mental, de forma que quanto maior a perturbação, maior será a redução e quanto menor a perturbação, menor será a redução.

É esse o entendimento sedimentado na jurisprudência:

(...) A diminuição da pena em razão da semi-imputabilidade deve considerar o grau de perturbação da saúde mental do réu, avaliando-se a extensão de seu entendimento. Reconhecida pelas instâncias ordinárias que a semi-imputabilidade do réu era reduzida, tendo em vista o seu elevado grau de discernimento, embora fosse usuário de drogas, mostra-se correta a redução na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme dispõe o art. 26, parágrafo único, do Código Penal. Precedentes. (...) (STJ - HC 306.918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

Assim, devemos verificar qual é o grau da perturbação apresentada pelo réu, no momento da prática delitiva.

O réu referiu ao perito que faz uso de drogas desde os 14 anos de idade. Aos 16 anos de idade foi pego com drogas, encaminhado à delegacia e liberado no mesmo dia. A partir dos 17 anos "pegou firme" no consumo e não conseguiu mais parar (fls. 81 do apenso nº 0000207-38.8.26.0451).

Em interrogatório, o réu conseguiu fornecer elementos de defesa que indicam plena capacidade de raciocínio, na medida em que justificou a posse do entorpecente, dizendo que tinha ido ao local apenas para adquirir drogas do indivíduo que conseguiu fugir da ação policial, ou seja, pretendia justificar a posse da droga que dispensou antes da abordagem (fls. 194/195).

Nota-se, portanto, que o réu conseguiu elaborar com habilidade sua defesa pessoal, mostrando grau de discernimento.

E esse entendimento, concretamente visualizado durante a ação penal, é compatível com a aplicação da redução mínima.

Nesse sentido, já se manifestou o superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA.

LATROCÍNIO. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. PATAMAR MÁXIMO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A via estreita do habeas corpus não se presta para reavaliar o quantum de redução escolhido na incidência da minorante prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, por demandar reexame de matéria fático-probatória. Precedentes. 3. Caso em que as instâncias ordinárias, a partir das conclusões emanadas da prova pericial produzida e do exame do comportamento do réu - que demonstrou possuir "concatenação perfeita de idéias e evidenciou raciocínio lógico, a ponto de apresentar defesa pessoal bem estruturada" -, justificaram, devidamente, a redução da pena pela semi-imputabilidade em sua fração mínima, conclusão cuja revisão perpassa pela incursão em aspectos fático-probatórios, medida inviável na via mandamental. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 181.574/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015 - grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ELEVADO GRAU DE DISCERNIMENTO DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Sendo reconhecida pelas instâncias ordinárias que a semi-imputabilidade do réu era reduzida, tendo em vista o seu elevado grau de discernimento, embora fosse usuário de drogas, mostra-se correta a redução na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme dispõe o art. 26, parágrafo único, do Código Penal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 18.937/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012).

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA INFERIOR À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. SEMI-IMPUTABILIDADE. PERCENTUAL ADEQUADO. (...) 11. Se foi reconhecido pelas instâncias ordinárias que a semi-imputabilidade do paciente consistia em uma plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e uma parcial capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, mostra-se fundamentada a redução da pena em 1/3, não sendo cabível a aplicação da fração máxima prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal. 12. Ordem denegada. (STJ - HC 135.604/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 05/09/2011).

Assim fundamentado, a semi-imputabilidade fará com que a pena seja diminuída em um terço: reclusão de 03 anos e 04 meses e 333 dias-multa.

Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

A pena privativa da liberdade cominada ao delito de tráfico de entorpecente há de ser cumprida em regime mais gravoso, porquanto continua sendo equiparado aos hediondos e, por outro lado, quando obteve liberdade no feito nº 1501063-03.2021.8.26.0599, o réu continuou na empreitada criminosa, demonstrando que outro regime não cessará a ação ilícita.

Pena final: reclusão de 03 anos e 04 meses, em regime inicial fechado, e 333 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR BRUNO RODRIGUES PINTO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 03 anos e 04 meses, em regime inicial fechado, e 333 dias-multa, diária mínima.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, em razão de sua conduta social e personalidade, na medida em que quando obteve liberdade provisória no feito nº 1501063-03.2021.8.26.0599, continuou na empreitada criminosa, demonstrando que a substituição é insuficiente.

O réu está preso e assim deverá continuar caso deseje recorrer desta sentença. É que sua profissão (estudante) não o prende ao distrito da culpa. Ademais, em liberdade, poderá manter a conduta ilícita, como fez com a liberdade que obteve no processo 1501063-03.2021.8.26.0599. Assim, para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, o réu deve manter-se no cárcere caso deseje recorrer desta sentença.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu (comprovante de depósito a fls. 88) à União, já que provenientes do tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Com o trânsito em julgado desta sentença, remeta-se à Senad a relação de dinheiro decretado o perdimento em favor da União, indicando o local onde se encontram depositados, nos termos do artigo 63, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu junto à instituição penal que se encontra, servindo-se esta sentença, por cópia digitalizada, como ofício.

Diante da quantidade de pena aplicada e de tempo de prisão preventiva, não é possível a detração.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Piracicaba, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA